

의료계약의 법적 구조: 책임의 근거와 설명의무의 모든 것

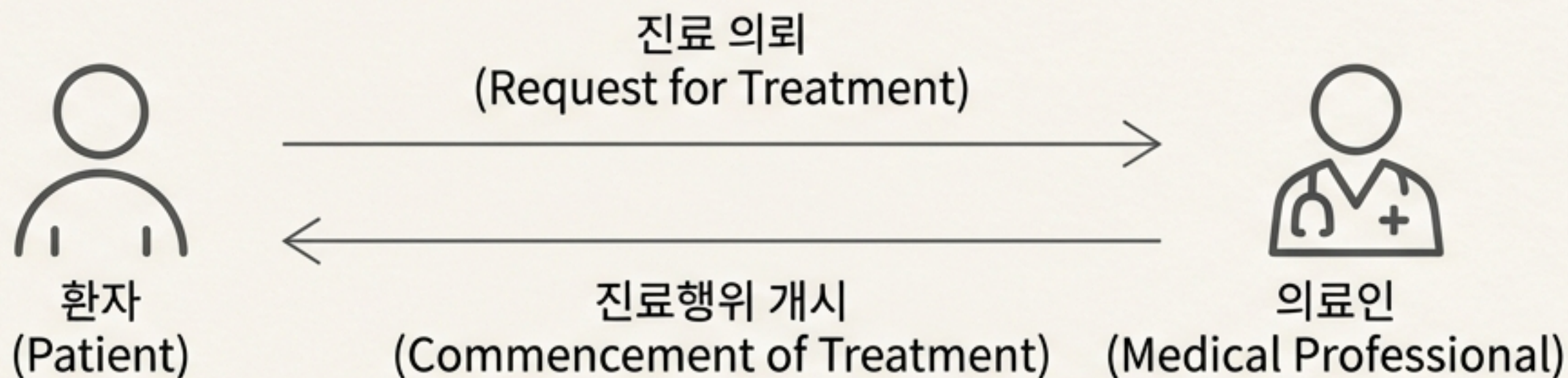
계약 성립부터 불법행위 책임, 그리고 환자의 자기결정권까지



의료계약이란 무엇인가?

핵심 정의: 환자가 의료인(개인의사 혹은 의료기관)에게 진료를 의뢰하고, 의료인이 그 요청에 응하여 진료행위를 개시하는 것을 의미합니다.

근거 판례: (대판 2009.5.21. 2009다17417 전원합의체 판결)

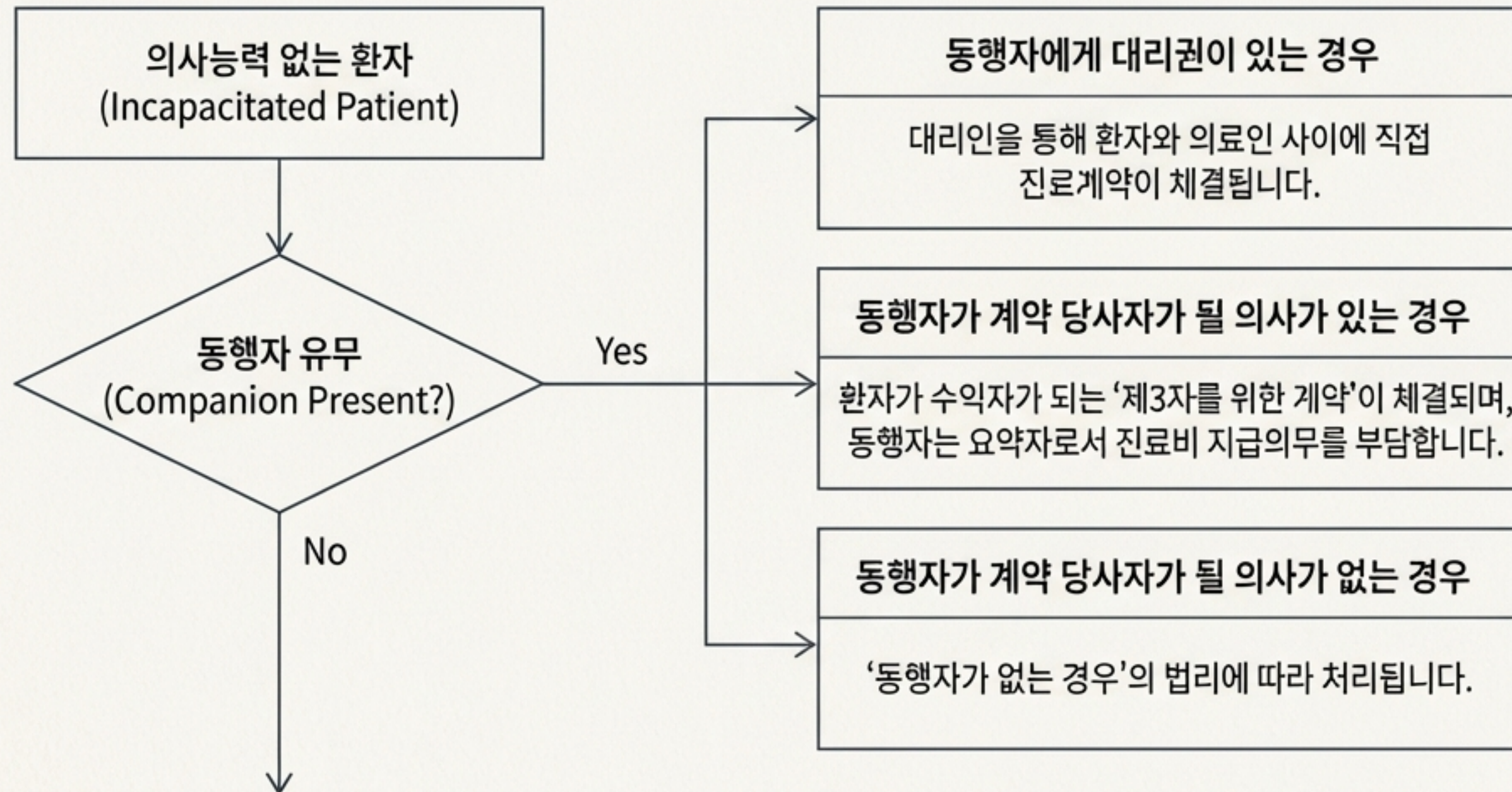


법적 성격:

- **일반적 분류:** 위임계약. 의료인은 환자의 질병 완치라는 '결과채무'가 아닌, 최선의 노력을 다할 '수단채무'를 부담합니다.
- **예외적 경우:** 의료행위의 성질에 따라 도급계약으로 파악되어 '결과채무'를 부담할 수도 있습니다.

환자에게 의사능력이 없는 경우, 계약은 어떻게 성립되는가?

**시나리오 1*: 동행자가 있는 경우



동행자 없이 의식불명인 환자의 경우

- **핵심 원칙:** 이 경우, 의료인과 환자 사이에 계약관계의 성립이 반드시 필요하지 않습니다.
- **법적 근거:** 의료인은 「응급의료에 관한 법률」 제6조가 정하는 바에 따라 진료의무를 부담합니다.

응급의료에 관한 법률 제6조 제2항:

“응급의료종사자는 업무 중에 응급의료를 요청받거나
응급환자를 발견하면 즉시 응급의료를 하여야 하며
정당한 사유 없이 이를 거부하거나 기피 하지 못한다.”

의료계약 위반의 법적 책임: 두 가지 경로

****서론**:** 의료과오 발생 시, 환자는 두 가지 주요 법적 경로를 통해 책임을 물을 수 있습니다.

경로 1: 채무불이행 책임



계약상의 진료채무 위반

경로 2: 불법행위 책임



민법 제750조에 근거한 위법행위



****핵심 질문**:** 실무에서는 왜 불법행위 소송이 압도적으로 많을까요?

채무불이행 vs. 불법행위: 입증책임의 결정적 차이

채무불이행 책임 (Liability for Breach of Contract)	불법행위 책임 (Liability in Tort)
과실 추정: 의료인의 과실이 추정되어 환자는 귀책사유를 입증할 필요가 없습니다. 실무적 한계: 그러나 환자는 의료인의 ‘채무불이행 사실’ 자체, 즉 ‘최선을 다하지 않았음’을 입증해야 하는데, 이는 사실상 매우 어렵습니다.	환자에게 유리한 점: 판례를 통해 인과관계와 과실에 관한 경감이론이 적용됩니다. 실무적 결론: 이러한 이유로 환자 입장에서는 불법행위 책임을 추궁하는 것이 더 유리합니다.

의료인의 핵심 의무: 설명의무

****핵심 개념**:** 의료과오 책임과는 별개로, 환자의 권리를 보호하는 독자적인 법적 의무가 존재합니다.



****중요성**:** 두 의무는 서로 구별되며, 위반 시 의사가 부담해야 하는 손해의 범위도 다릅니다.

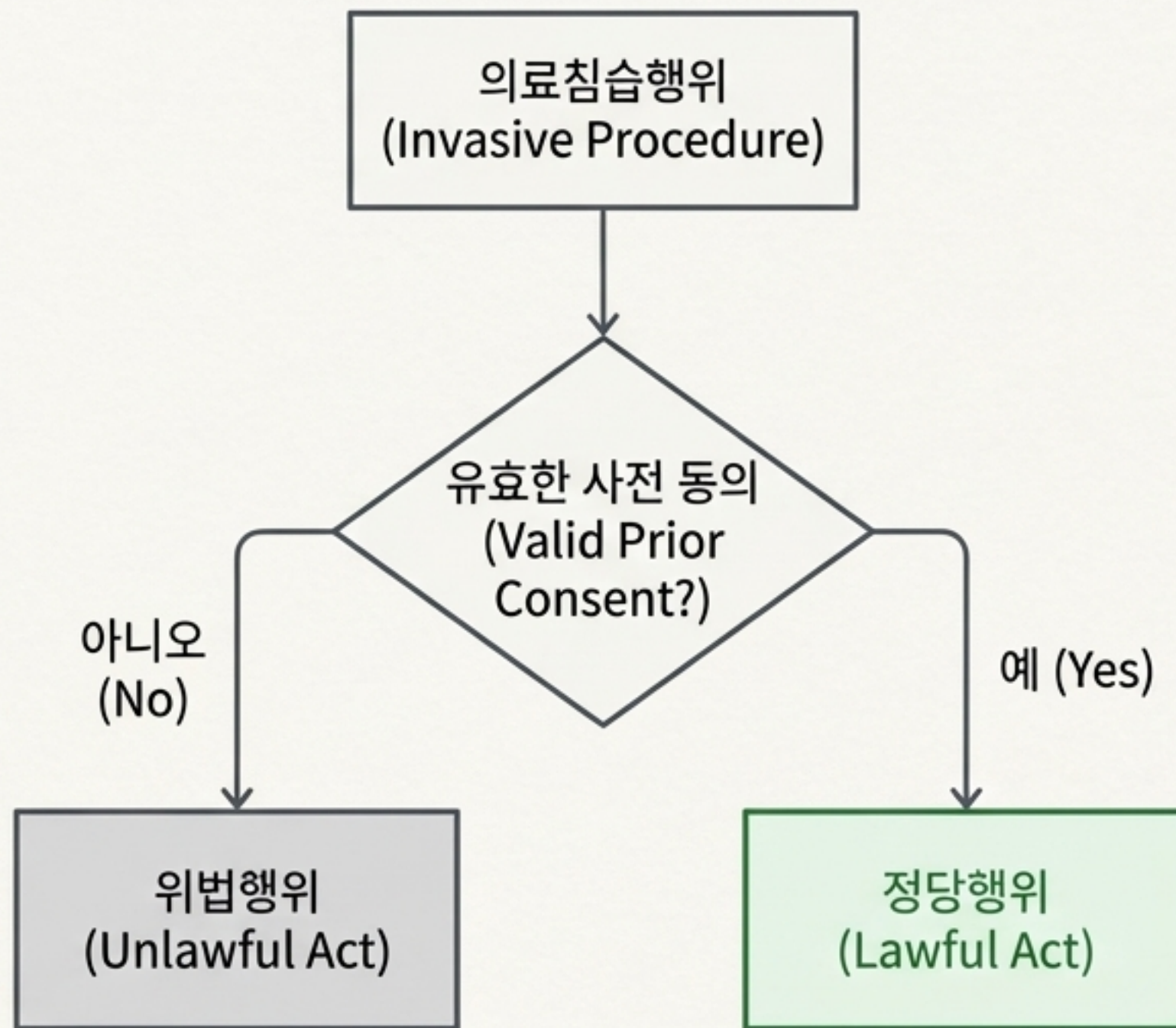
자기결정권 확보를 위한 '사전설명의무'

법적 전제:

진료계약 체결이 개별 의료침습행위에 대한 **사전 동의까지 포함하지는 않는다**는 전제에서 논의됩니다.

법적 의의:

- 환자의 사전 동의는 의료침습행위의 **위법성을 조각하는 적법화 사유**입니다.
- 동의 없는 침습행위는 치료가 성공했더라도 그 자체로 위법성이 인정될 수 있습니다.
- 이러한 유효한 동의를 얻기 위한 전제조건이 바로 '자기결정권 확보를 위한 설명의무'입니다.



유효한 동의란 무엇인가?: '방임'을 넘어서



단순 방임 (Mere Acquiescence)

- 의사의 처치를 그저 방임하는 행위
- 피동적으로 의료행위자의 처치를 참는 감정

의료인의 의무:

따라서 환자의 동의를 얻기 위해
먼저 아래 사항들을
사항들을 설명해야 합니다.



적극적 찬동 (Active Approval)

- 의료행위의 의미를 제대로 알고 그
의료행위에 **찬동하는 표시**를 의미합니다.

- 진단의 결과
- 의료행위의 내용과 위험

판례로 보는 설명의무: 후두종양수술 사건

Case Study: 대법원 1979.8.14. 선고 78다488 판결



사건 개요: 의사가 후두종양수술 후 "목이 쉴 수 있다"고만 설명했으나, 실제로는 '발성기능장애'라는 중대한 후유증 발생.

법원의 판단:

- 환자가 구체적인 후유증(발성기능장애)을 전혀 예상하지 못했고, 긴급한 수술도 아니었기에 수술을 승낙한 경우로 볼 수 없다.

결론:

- 의사는 설명의무를 다하지 않았으며, 환자의 승낙권을 침해하여 **위법한 수술**을 실시한 경우에 해당한다.

무엇을, 언제까지 설명해야 하는가?



범위 (Scope)

설명의 범위 (대판 2009다70906 등)

내용: 질병의 증상, 치료 방법의 내용 및 필요성, 발생이 예상되는 위험 등.

기준: 당시의 의료수준에 비추어 상당하다고 생각되는 사항.

목표: 환자가 필요성과 위험성을 충분히 비교해보고 의료행위 수용 여부를 **선택**할 수 있도록 할 의무.



시기 (Timing)

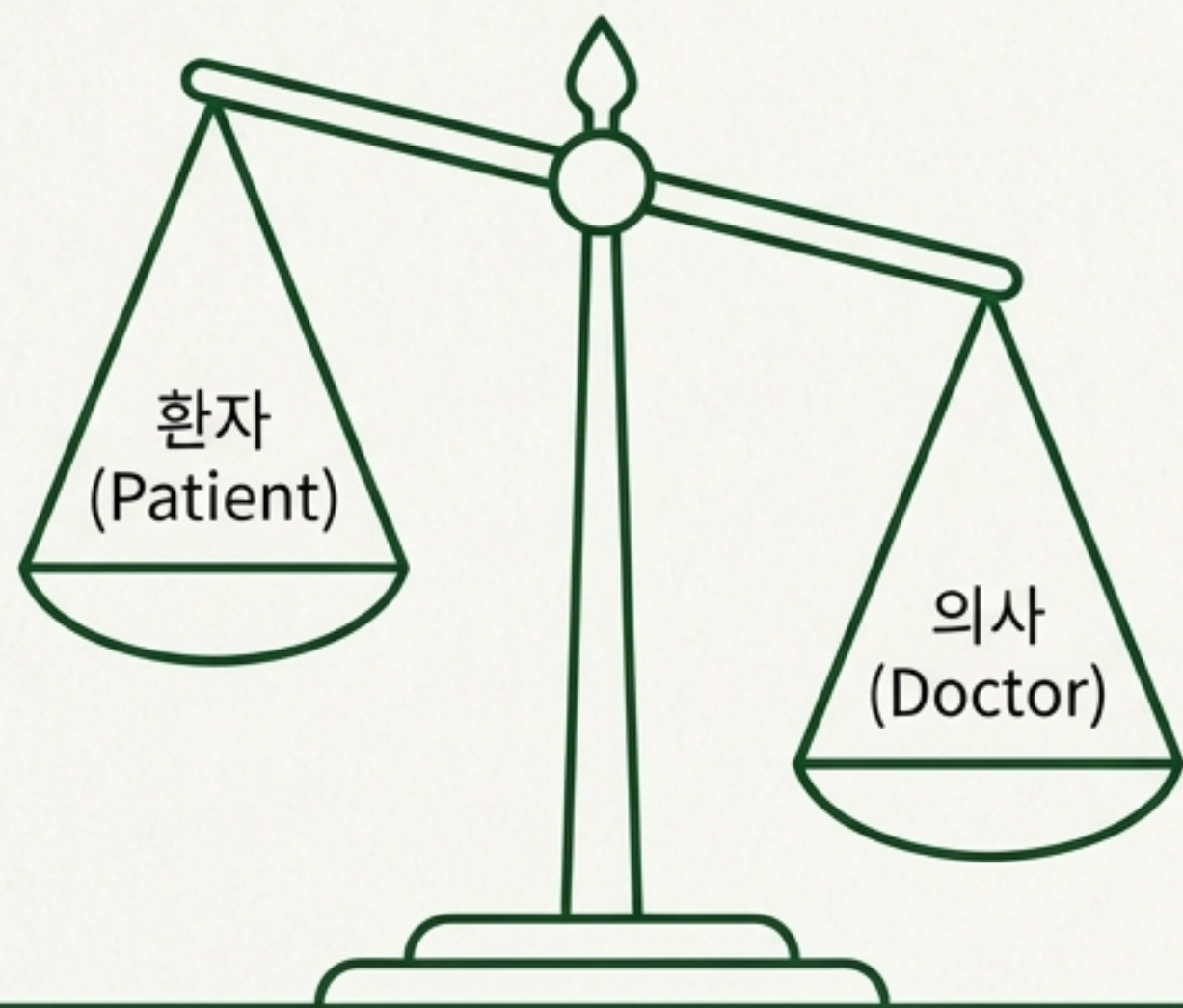
설명의 시기 (대판 2021다265010)

원칙: "의료행위가 행해질 때까지 **적절한 시간적 여유**를 두고 이행되어야 한다."

위반: 환자에게 의사를 결정함에 충분한 시간을 주지 않고 곧바로 의료행위로 나아간다면 환자의 선택할 기회를 침해한 것이다.

설명의무 이행, 누가 입증해야 하는가?: 의사의 증명책임

핵심 원칙: 통상의 의료과실과 달리, 특별한 사정이 없는 한 **의사 측에 설명의무를 이행한 데 대한 증명책임**이 있습니다.



대법원 판결 근거 (2005다5867)

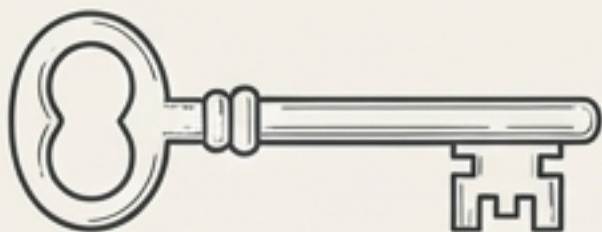
1. **절차의 중대성:** 설명의무는 침습적 의료행위 과정에서 필수적으로 요구되는 절차상의 조치.
2. **문서화의 필요성:** 의사는 설명 내용을 문서화하여 보존할 직무 수행상의 필요가 있음.
3. **입증의 난이도:** 의사는 문서로 입증하기 매우 용이한 반면, 환자 측에서 설명의무가 이행되지 않았음을 입증하기는 성질상 극히 어려움.

사전설명의무 위반의 책임: 위자료와 전손해배상

위자료만을 청구하는 경우 (Claim for mental anguish)

입증 요건: 설명 부족으로 선택의 기회를 상실하였다는 사실만 입증하면 족함.

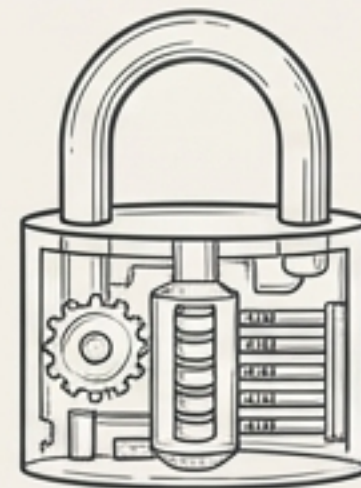
입증 불필요: 설명의무 위반과 악결과 사이의 인과관계까지 입증할 필요 없음.



악결과로 인한 모든 손해를 청구하는 경우 (Claim for full damages)

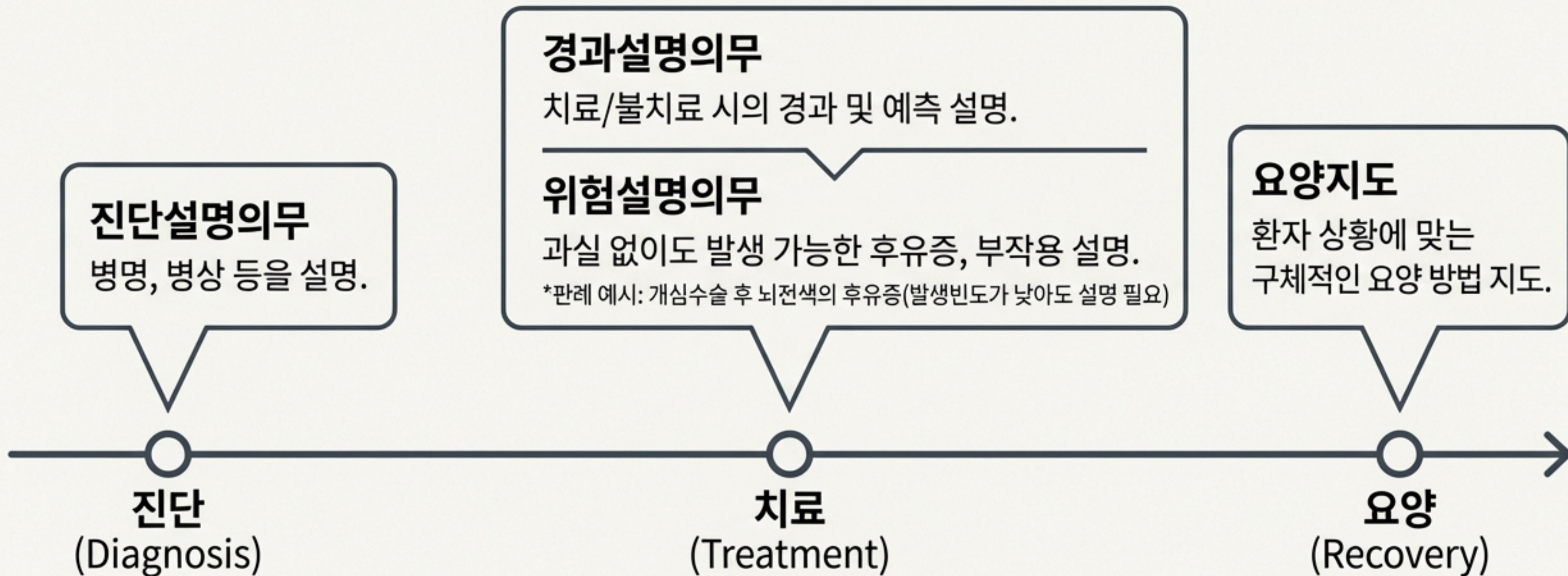
입증 요건: 설명의무 위반과 중대한 결과 발생 사이에 **상당인과관계**가 존재함을 입증해야 함.

추가 요건: 설명의무 위반이 의사의 주의의무 위반과 **동일시할 정도**의 것임을 요함.



진료 과정의 일부, '지도·설명 의무'

핵심 특징: 진료의 전반적인 과정에서 이행될 것을 요구하며, 그 자체가 하나의 의료행위로 간주됩니다. 이를 게을리하면 곧바로 **의료과오**가 됩니다.



지도·설명의무 위반은 곧 의료과오: 전 손해배상 책임

손해배상의 범위 (대판 2007다70445)

- 법적 성격: 지도·설명의무는 진료행위의 본질적 구성부분입니다.
- 책임: 의무 위반과 악결과 사이에 상당인과관계가 인정되면, 생명·신체에 발생한 전 손해에 대하여 배상 책임을 부담합니다.

[핵심 요약 비교]	사전설명의무	지도·설명의무
보호 대상	환자의 ‘자기결정권’ 보호	‘진료 행위’의 일부
책임 범위	위자료 또는 인과관계 입증 후 전 손해배상	인과관계 입증 후 전 손해배상

최종 결론: 설명의무는 단순한 절차가 아니라, 환자의 권리를 보장하고 의료행위의 적법성을 담보하는 핵심적인 법적 장치입니다.